

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5034412-37.2022.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5034412-37.2022.4.02.5001/ES

AGRAVANTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RECORRENTE)

AGRAVADO: CLEMILSON DA SILVA LEITE (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): IVO SANTOS DA VITORIA (OAB ES018802)

ADVOGADO(A): VINICIUS PEIXOTO TAGARRO (OAB ES025998)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT (evento 53 - AGR_EM_PUIL1) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo (evento 50) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, no que diz respeito à pretendida “equiparação à Fazenda Pública”, por falta de juntada dos acórdãos apontados como paradigmas, e, em relação à condenação em “danos morais”, por falta de indicação de paradigma válido.

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJES, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado da ECT para fixar o valor do dano moral em R\$ 1.000,00 (um mil reais). (Evento 36 - RELVOTO1).

Irresignada, a ECT interpôs pedido regional de uniformização de jurisprudência (evento 39 - IncUnijur4), em que alega, no tocante à pretendida equiparação à Fazenda Pública, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e os seguintes acórdãos apontados como paradigmas:

- do Supremo Tribunal Federal: RE 363.327-9; RE 220.906-9; RE 225.011-0; RE 229.696-7; RE 230.051-6; RE 230.072-3; ADPF n. 46;
- da 1ª Turma Recursal do Espírito Santo: Processos nº 5000234-90.2021.4.02.5003 e nº 5030152-48.2021.4.02.5001;
- da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo: processo nº 5021560-15.2021.4.02.5001;
- do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1519718 e AgRg no AREsp 70634; e
- do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: Apelação Cível n. 0011710-19.2014.4.01.3700.

Insurge-se, outrossim, contra a condenação em danos morais.

Contrarrazões ao pedido de uniformização (evento 46 - CONTRAZ1).

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (evento 50), tendo a ECT interposto agravo (evento 53 - AGR_EM_PUIL1), em que alega, no que se refere à não juntada do acórdão paradigma, violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ao agravo (evento 57 - CONTRAMINUTAARESP1).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Ab initio, no tocante à alegada violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, incide a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a “*verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não caracteriza decisão surpresa*”. (AgInt no AREsp 2.543.261/SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.779.596/RJ, Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023.

Noutro giro, cumpre ressaltar que, para a análise da existência ou não de dissídio jurisprudencial, é imprescindível a indicação de acórdão conflitante prolatado por Turma Recursal desta 2ª Região, não se prestando para tal intento a menção a precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de Tribunal Regional Federal ou de Turma Recursal de Região diversa.

Nessa linha de orientação, confira-se o seguinte julgado da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NOTA DE CONTEMPORANEIDADE DO LABOR RURAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdãos do STJ, da TNU e de Tribunal Regional Federal são inservíveis como paradigmas para fins de pedido de uniformização regional, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 10.259/2001.

2. Não se conhece de pedido de uniformização quando não há similitude fático-jurídica e divergência entre os acórdãos contrastados.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido, exigindo uma 'nota de contemporaneidade' do labor rural para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida está em conformidade com o entendimento reafirmado por esta Turma Regional na sessão de abril de 2017 (IUJEF nº 5001102- 93.2015.404.7114, Rel. Juíza Federal Alessandra Günther Favaro, juntado aos autos em 03.05.2017), o que enseja a aplicação analógica da Questão de Ordem nº 13 da TNU.

4. Pedido de uniformização não conhecido.

(Processo nº 5000862-14.2013.4.04.7102/RS, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS BILHALVA, juntado aos autos em 06/06/2017). (Sem negrito no original).

No tocante aos acórdãos prolatados nos autos dos processos nº 5000234-90.2021.4.02.5003 e nº 5030152-48.2021.4.02.5001, indicados nas razões do incidente regional de uniformização, tais precedentes não são paradigmas válidos, em conformidade com o §2º do artigo 11 do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, na medida em que esses julgados foram proferidos pela 1ª Turma Recursal do Espírito Santo, prolatora do acórdão recorrido, inviabilizando a admissibilidade do incidente com fulcro no inciso V, alínea "a", e §2º, do artigo 11 do aludido Regimento Interno.

Quanto ao acórdão, indicado como paradigma, proferido pela 2ª Turma Recursal do Espírito Santo nos autos do processo nº 5021560-15.2021.4.02.5001, constata-se que, no incidente regional de uniformização, não houve a juntada do referido paradigma, o que obsta o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente, uma vez que o demandante deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e o aludido paradigma.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. ("Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)"

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização "Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais", *verbis*:

"Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma."

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente válido de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alínea "a", "b" e "c", e §2º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

b) não juntada cópia do acórdão paradigma; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

*§ 2º Para os fins do inciso V, alínea a, **consideram-se paradigmas válidos precedente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região distinto da Turma prolatora do acórdão recorrido** bem como precedente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".*

(Sem negrito no original).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos à Gestora das Turmas Recursais do Espírito Santo.